

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4184/2531	เทศบาล เมือง สุโขทัยธานี	โจทก์
	นาย พิชัย พงษ์ไพโรจน์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย สวน สิงห์ ชง ค์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 164

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3)

การที่เทศบาลเมืองฯ โจทก์ต้องชดใช้เงินให้ พ. เป็นผลโดยตรงจากสัญญาซึ่งจำเลยร่วมที่ 2 ในฐานะนายกเทศมนตรีและจำเลยในฐานะเทศมนตรีร่วมกันทำแทนโจทก์ โดยมอบสิทธิในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินที่ พ. เคยเช่าอยู่เดิมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้การกระทำของจำเลยทั้งสองจะถือว่าเป็นการกระทำของโจทก์ แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่บริการงานแทนโจทก์โดยไม่คำนึงถึงข้อผูกพันที่โจทก์มีอยู่ต่อ พ.ตามสัญญาเดิมที่โจทก์ต้องสร้างอาคารพาณิชย์ให้ พ.เช่าอยู่แทนอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้เป็นเหตุให้ พ. ได้รับความเสียหายไม่ได้เข้าพักอาศัยในอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างขึ้นดังกล่าว และโจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ พ. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยทั้งสองได้และขณะโจทก์ถูก พ. ฟ้องต่อศาลชั้นต้นก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาในคดีนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องเรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วย การที่โจทก์ไม่เรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมไม่ทำให้โจทก์เสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยแก่จำเลย ความเสียหายของโจทก์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว แม้จำเลยร่วมที่ 2 จะพ้นจากหน้าที่ไปก่อนที่โจทก์จะได้ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่พ. ก็ไม่ทำให้จำเลยร่วมที่ 2 พ้นจากความรับผิดชอบ

ต่อโจทก์ อายุความเกี่ยวกับสิทธิฟ้องไล่เบี้ยของโจทก์ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นว่าต้องฟ้องภายในอายุความเท่าใดจึงต้องฟ้องภายในกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลมีอำนาจบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นจำเลยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของกรมทางหลวงบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ และทำสัญญาให้นางเพ็กสูง แซ่เอี้ยะ เช่าอาคารพาณิชย์ของโจทก์ซึ่งโจทก์เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นในที่ดินดังกล่าวมีกำหนด 12 ปีนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2506 โดยนางเพ็กสูงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจำนวน 2 ห้อง และต้องประกันอัคคีภัยในวงเงิน 90,000 บาท โดยให้โจทก์เป็นผู้รับประกันจากกรมธรรม์และมีข้อสัญญาระบุว่าในระหว่างอายุสัญญาเช่าหากเกิดอัคคีภัยขึ้นกับอาคารที่เช่า โจทก์จะต้องจัดการสร้างอาคารขึ้นใหม่ในราคาเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการประกันภัยและให้ผู้เช่าอยู่ต่อไปจนครบกำหนดสัญญา ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ที่นางเพ็กสูงเช่าทั้งสองห้อง โจทก์ได้รับเงินค่าประกันภัยเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท ส่วนนางเพ็กสูงได้ปลูกเพิงอาศัยในที่เดิมและทำการค้าเรื่อยมา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2517 จำเลยในฐานะเทศมนตรีและได้รู้อยู่แล้วว่าโจทก์มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับนางเพ็กสูง ได้ร่วมกับนายพจน์ เกิดผลในฐานะเป็นคณะเทศมนตรีทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้าง โดยให้สิทธิเป็นผู้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินที่โจทก์เช่าจากกรมทางหลวงรวมทั้งที่ดินซึ่งนางเพ็กสูงเป็นผู้เช่าอยู่ด้วย นางเพ็กสูงจึงได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นให้ปฏิบัติตามสัญญาในคดีดังกล่าวศาลฎีกาได้พิพากษาให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ไม่

ปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 547,263.22 บาท ซึ่งโจทก์ได้ชำระหนี้ให้นางเพ็กฮุ้งแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำในฐานะเป็นผู้แทนโจทก์ และจำเลยได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 547,263.22 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ที่โจทก์ทำกับนางเพ็กฮุ้งมีกำหนด 12 ปี เป็นสัญญาที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจะฟ้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปี จำเลยในฐานะพยานในสัญญาเช่าหาต้องรับผิดชอบตามสัญญาด้วยไม่การที่นางเพ็กฮุ้งยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นเป็นเพราะความผิดของโจทก์เอง จำเลยหาได้มีส่วนรับผิดชอบด้วยไม่ จำเลยไม่ได้ร่วมกับพวกทำสัญญาให้สิทธิแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำเลยเพียงแต่เป็นพยานในสัญญาเท่านั้น จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายด้วย เมื่อโจทก์ถูกนางเพ็กฮุ้งฟ้อง โจทก์ก็หาได้เรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วยไม่ หากโจทก์ได้เรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมแล้ว โจทก์จะไม่แพ้คดี โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ตัวผู้กระทำผิดและการละเมิดแล้ว คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นหมายเรียก นายสวน สิงห์ชงค์นายพจน์ เกิดผล นายประถัมภ์ ฉายะสุขโข และนายประเสริฐ โฆษิตตานนท์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมที่ 1 ถึงที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมที่ 1 ให้การว่า จำเลยร่วมที่ 1 เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของโจทก์ และได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 มูลเหตุพิพาทระหว่างนางเพ็กฮุ้งกับโจทก์ เกิดขึ้นหลังจากจำเลยร่วมที่ 1 ได้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีไปแล้ว จำเลยร่วมที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วย

จำเลยร่วมที่ 2 ให้การว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้บอกเลิกสัญญากับนางเพ็ญอุ้ง และทำสัญญาก่อสร้างอาคารพาณิชย์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างในขณะที่จำเลยร่วมที่ 2 ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2517 จริ่งเนื่องจากจำเลยร่วมที่ 2 เห็นว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับนางเพ็ญอุ้งได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจะฟ้องร้องบังคับได้เพียง 3 ปี เมื่ออาคารพาณิชย์ถูกเพลิงไหม้แล้วโจทก์ก็ไม่ได้ขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับกรมทางหลวงอีกสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับนางเพ็ญอุ้งจึงระงับไปเมื่อโจทก์ถูกฟ้องต่อศาลชั้นต้นโจทก์ก็มีได้ยกข้อต่อสู้ดังกล่าวให้ศาลวินิจฉัย และมีได้เรียกจำเลยร่วมที่ 2 เข้าเป็นจำเลยร่วมเพื่อต่อสู้คดีมิฉะนั้นแล้วโจทก์จะไม่แพ้คดี การที่โจทก์แพ้คดีเป็นความผิดของโจทก์เอง จำเลยร่วมที่ 2 ได้ตกลงกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างให้นางเพ็ญอุ้งมีสิทธิเช่าอาคารพาณิชย์ก่อนบุคคลอื่น ซึ่งนางเพ็ญอุ้งก็รู้เห็นในการตกลงดังกล่าวข้างต้นโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความ

จำเลยร่วมที่ 3 ให้การว่า การที่โจทก์ทำสัญญาให้สิทธิก่อสร้างอาคารพาณิชย์แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้าง และให้นายชัยรัตน์เช่าอสังหาที่ 51 นั้น เป็นการกระทำโดยพลการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากจำเลยร่วมที่ 3 โจทก์รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วแต่ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปี จึงขาดอายุความ

จำเลยร่วมที่ 4 ให้การว่า สัญญาที่โจทก์ให้สิทธิก่อสร้างอาคารพาณิชย์แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างนั้น ทำขึ้นก่อนที่จำเลยร่วมที่ 4 จะเข้ารับตำแหน่งเทศมนตรี โจทก์ทราบเหตุละเมิดและตัวผู้ต้องรับผิดชอบแล้วแต่ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปีจึงขาดอายุความ

ก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยร่วมที่ 2 ถึงที่ 4 ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน ปัญหาข้อกฎหมายว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าฟ้อง โจทก์ไม่ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 547,263.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่า ทนายความ 5,000 บาทแทนโจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 3 และ ที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ให้เป็นพับ

จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ว่า จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนตามฟ้องให้โจทก์หรือไม่ กับฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

ปัญหาประการแรกที่ว่า จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ เงินตามฟ้องให้โจทก์หรือไม่ ข้อที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้พ้นหน้าที่ไปก่อนเกิดเหตุที่ โจทก์ต้องชดใช้เงินให้นางเพ็กฮั่งและจำเลยร่วมที่ 2 ฎีกาว่า การมอบสิทธิให้ห้างหุ้น ส่วนจำกัดวินิจฉัยก่อสร้างจัดหาผู้เช่าได้รับความเห็นชอบจากคณะเทศมนตรีจึงเป็นการ กระทำของโจทก์เองมิใช่จำเลยร่วมที่ 2 กระทำในฐานะตัวแทนโจทก์นั้น ศาลฎีกา พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า สัญญาที่โจทก์ทำและมอบสิทธิ แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจฉัยก่อสร้าง ผู้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์จัดหาผู้เช่าอันเป็นผลให้

โจทก์ต้องถูกนางเพ็กซึ้งฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้น และโจทก์ต้องชดใช้เงินให้แก่นางเพ็กซึ้งนั้นได้กระทำให้ขึ้นขณะที่จำเลยร่วมที่ 2 เป็นนายกเทศมนตรีและจำเลยกลับมาเป็นเทศมนตรี และข้อเท็จจริงได้ความต่อไปว่า จำเลยทั้งสองทราบดีว่า โจทก์มีข้อผูกพันที่จะต้องสร้างอาคารพาณิชย์ให้นางเพ็กซึ้งเช่าอยู่แทนอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ตามสัญญาหมาย จ.1 เมื่อโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากกรมทางหลวงแล้ว จำเลยร่วมที่ 2 ก็ได้เรียกนางเพ็กซึ้งมาทำความตกลงเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์แทนอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ กลับทำสัญญาแทนโจทก์มอบสิทธิในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์รวม 34 ห้องในที่ดินดังกล่าวรวมทั้งที่ดินปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ที่นางเพ็กซึ้งเคยเช่าอยู่เดิมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างตามเอกสารหมาย จ.12 เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างได้เรียกเงินตอบแทนจากนางเพ็กซึ้งในการที่จะเช่าอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ห้องเลขที่ 51 ที่ได้สร้างขึ้นเป็นเงินถึง 500,000 บาทแต่นางเพ็กซึ้งจะให้ค่าตอบแทนเพียง 90,000 บาทเท่ากับจำนวนเงินค่าประกันภัยที่โจทก์ได้รับ จึงตกลงกันไม่ได้ เป็นผลให้โจทก์ต้องชดใช้เงินให้นางเพ็กซึ้งในจำนวนดังกล่าวและการที่โจทก์ต้องชดใช้เงินให้นางเพ็กซึ้งก็เป็นผลโดยตรงจากสัญญาซึ่งจำเลยทั้งสองร่วมกันทำ แม้การกระทำของจำเลยทั้งสองจะถือว่าเป็นการกระทำของโจทก์แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่บริหารงานแทนโจทก์ได้ร่วมกันทำสัญญามอบสิทธิการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างดังกล่าวแล้วโดยไม่คำนึงถึงข้อผูกพันที่โจทก์มีอยู่ต่อนางเพ็กซึ้งตามสัญญาเดิมเป็นเหตุให้นางเพ็กซึ้งได้รับความเสียหายและโจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางเพ็กซึ้งตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวแล้วข้างต้น โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยทั้งสองได้ และที่จำเลยฎีกาว่า ขณะโจทก์ถูกนางเพ็กซึ้งฟ้องต่อศาลชั้นต้นนั้น โจทก์ไม่ได้เรียกจำเลยเข้ามาในคดี หากเรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมต่อสู้คดีด้วยแล้วโจทก์จะชนะคดีเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องเรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วย การที่โจทก์ไม่เรียกจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมก็ไม่ทำให้โจทก์เสีย

สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอา กับจำเลย ส่วนที่จำเลยร่วมที่ 2 ฎีกาว่า ขณะที่จำเลยร่วมที่ 2 ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารพาณิชย์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างนั้นความเสียหายของโจทก์ยังไม่เกิดขึ้น ความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากจำเลยร่วมที่ 2 ได้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดขึ้นเพราะสัญญาที่จำเลยร่วมที่ 2 ได้ทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิจก่อสร้างแทนโจทก์และสัญญาดังกล่าวทำให้นางเพ็ญยังไม่ได้เข้าพักอาศัยในอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างขึ้นดังกล่าว แม้จำเลยร่วมที่ 2 จะพ้นจากหน้าที่ไปก่อนที่โจทก์ได้ขอใช้เงินค่าเสียหายให้แก่นางเพ็ญก็ตามก็ไม่ทำให้จำเลยร่วมที่ 2 พ้นจากความรับผิดชอบต่อโจทก์ฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาประการต่อไปที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นจำเลยร่วมที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนโจทก์และจำเลยได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลละเมิด โจทก์มิได้ฟ้องคดีใน 1 ปีนับแต่รู้ตัวผู้กระทำผิดจึงขาดอายุความ เห็นว่า คดีนี้เดิมนางเพ็ญได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นให้รับผิดชอบในความเสียหายซึ่งศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์รับผิดชอบดังกล่าวแล้วข้างต้นเมื่อโจทก์ได้ชำระเงินค่าเสียหายให้นางเพ็ญไปแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอา กับจำเลยทั้งสองได้ อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นว่าต้องฟ้องภายในอายุความเท่าใด จึงต้องฟ้องภายในกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยร่วมที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน ให้จำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาท แทนโจทก์

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>